

통 보

1. 제 목: 출자회사 내부통제 강화 및 관리약정 수정체결 필요
2. 소관부점: 경영지원실, 해양투자금융처, 수도권서부개발처
3. 내 용:

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항 제5호에 따라 (주)○○○○(이하 “AA”라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 해양투자금융처는 같은 세칙 제24조 제4호에 따라 ○○○○○○(주)(이하 “□□□□”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있으며, 수도권서부개발처는 같은 세칙 제35조 제7호에 따라 (주)○○○○○○(이하 “BBB”라 한다) 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「출자회사관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제2조에 따르면 공사는 출자회사가 책임경영체제하에서 자율성이 보장되도록 필요한 범위에서 관리감독한다고 되어 있고

세칙 제18조에 따르면 사업부서(경영지원실, 해양투자금융처, 수도권서부개발처)의 장은 세칙의 내용에 따라 출자회사와 관리약정을 체결한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 사업부서의 출자회사 관리현황을 점검한 결과

(1) 출자회사의 내부통제체계 강화 필요

BBB는 상임감사와 감사 직무수행을 보좌하는 감사조직(감사부장 1명, 감사 실무자 2명)을 갖추고 감사규정에 따라 감사계획을 세워 매년 감사(2020년~2024년 총 34건의 감사, 조치요구 총 156건)를 수행하는 등 감사기능을 적절히 갖추고 있는 반면,

AA는 별도 감사규정은 있으나 비상임감사 외 감사담당 직원이 없어 감사 업무를 수행하지 않았고, □□□□은 상임감사 외 감사업무를 지원하는 직원이 1명 있으나(최근 5년 동안 총 1건 감사 진행) 별도 감사규정은 없는 것으로 확인되었다.

한편, BBB는 법인카드를 클린카드⁷⁾로 사용하고 법인카드 사용내역을 모니터링하는 등 법인카드에 대한 내부통제를 수행하고 있는 반면,

AA는 법인카드를 클린카드가 아닌 일반카드로 사용하면서 사용내역도 모니터링하지 않았고⁸⁾, □□□□은 법인카드 사용내역 모니터링은 하고 있었으나 클린카드는 사용하지 않는 것으로 확인되었다(□□□□ 내규 「법인신용카드관리지침」에는 ‘클린카드’에 대한 조항 명시).

7) 불건전 사용(유형주점업종, 위생·레저·사행업종 등)을 방지할 목적으로 만들어진 법인카드

8) 「공공부문 전환 자회사 경영관리 실태 특정감사(2021년)」를 통해 BBB는 조치요구를 반영하였으나, AA는 당시 부적정 사례가 발견되지 않아 별도 조치요구 하지 않음

[표 2] 출자회사 별 내부통제 현황

구분	3선 감사 기능		법인카드 통제	
	감사규정	감사담당 직원	클린카드 사용	사용내역 모니터링
BBB	○	○	○	○
AA	○	X	X	X
□□□□	X	○	X	○

따라서, 출자회사가 책임경영체제하에서 내부통제를 강화하기 위해 감사규정 제정 및 감사담당 직원 충원 등 감사기능을 보완하고, 법인카드를 클린카드로 전환하며 사용내역을 모니터링할 필요가 있다.

(2) 관리약정 수정체결 필요

세척 제5조 제1항에 따르면 출자회사가 사전 협의해야 할 대상에 사업계획·예산편성, 임원의 선임 또는 해임 등이 포함되어 있는데도 AA 및 BBB와 체결한 관리약정서의 '사전협의 대상'에는 해당내용이 없는 것으로 확인되었고⁹⁾

세척 제10조 제1항에 따르면 출자회사의 경영여건 등에 따라 경영실적 평가가 적절하지 않은 경우 평가등급 중 가운데 등급을 적용하고 경영실적 평가를 생략할 수 있다고 되어 있는데도 BBB 및 □□□□과 체결한 관리약정서에는 해당내용이 없는 것으로 확인되었다.

한편, 세척 제15조(기업진단 자문)에 따르면 사업부서의 장은 기업진단 또는 자문을 실시하여 그 결과를 출자회사에 개선을 권고할 수 있다고 되어 있는 반면, 제14조(자율진단)에는 자율진단을 매년 실시하여 그 결과를 관리부서의 장(기획조정실장)에게 제출한다는 내용만 있어, 출자회사에 개선을 권고할 수 있다는 내용을 관리약정서에 추가할 필요가 있는 등

9) 관리약정서의 경우 CS는 2020. 6월, FMC는 2019. 5월 체결하였는데, 「출자회사관리세척」에 임원의 선임 또는 해임 등의 사항은 2021. 12월에 추가된 것으로 확인됨

[별표 1] “출자회사 관리약정서 수정 필요조항”과 같이 세칙에 기재된 내용 및 필요에 따라 수정·추가·삭제해야 할 조항 24건(AA 9건, BBB 10건, □□□□ 5건)이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경영지원실, 해양투자금융처 및 수도권서부개발처는 감사결과를 수용하면서 출자회사 관리약정 수정체결 및 내부통제 강화를 위한 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「출자회사관리세칙」에서 정한 중요한 사항 등을 관리약정서에 포함하여 (주)○○○○○○와 관리약정을 수정 체결하고, 출자회사의 책임경영체제하 내부통제를 강화하기 위해 감사담당 직원 충원 등 감사기능 보완 방안과 법인카드 클린카드 전환 및 모니터링 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

해양투자금융처장은 「출자회사관리세칙」에서 정한 중요한 사항 등을 관리약정서에 포함하여 ○○○○○○(주)와 관리약정을 수정 체결하고, 출자회사의 책임경영체제하 내부통제를 강화하기 위해 감사규정 제정 등 감사기능 보완 방안과 법인카드 클린카드 전환 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

수도권서부개발처장은 「출자회사관리세칙」에서 정한 중요한 사항 등을 관리약정서에 포함하여 (주)○○○○○○와 관리약정을 수정 체결하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

출자회사 관리약정서 수정 필요조항

□ (주)○○○○○ 관리약정서 수정 필요조항

출자회사관리세칙(관련조항 파란색)		관리약정 개선(안, 보라색)	
제5조 (사전 협의사항)	1. 사업계획 및 예산편성 2. 주식 및 사채의 발행 3. 임원의 선임 또는 해임(공사에서 파견·겸직한 직원은 제외한다) 4. 관련 법령에 따른 인·허가기관의 인·허가 등 주요사항 5. 다른 사업에 대한 출자·출연 및 신규 사업 진출에 관한 사항 6. 제3자에 대한 지급보증 및 담보제공에 관한 사항 7. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	1. 사업계획 및 예산편성 2. 주식 또는 사채의 발행 3. 임원의 선임 또는 해임(공사에서 파견·겸직한 직원은 제외한다) 4. 주주총회의 안건에 관한 사항 5. 관련 법령에 따른 인·허가기관의 인·허가 등 주요사항 6. 다른 사업에 대한 출자·출연 및 신규 사업 진출에 관한 사항 7. 제3자에 대한 지급보증 및 담보제공에 관한 사항 8. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	
제6조 (보고사항)	1. 사업계획 추진실적 등 영업실적 2. 재무상태표, 손익계산서 및 예산집행실적 3. 중요한 소송 또는 중재에 관한 사항 4. 업무수행과 관련한 수사의 개시통보 및 중요사고의 발생 5. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	1. 사업계획 추진실적 등 영업실적 2. 재무상태표, 손익계산서 및 예산집행실적 3. 중요한 소송 또는 중재에 관한 사항 4. 업무수행과 관련한 수사의 개시통보 및 중요사고의 발생 5. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	
제7조 (사업 계획과 예산)	① 사업부서의 장은 제5조에 따른 사전협의 전 출자회사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 출자회사에 통지하여야 한다. ② 출자회사는 제1항의 지침에 따라 작성한 사업계획 및 예산편성안을 해당 회계연도 개시 1개월 전까지 사업부서의 장에게 문서로 제출하여 사전에 협의하여야 한다. ③ 사업부서의 장은 제2항의 사업계획 및 예산편성안을 사장의 승인을 받아 해당 회계연도 개시 전까지 출자회사에 문서로 통지하여야 한다.	① 공사는 제2조에 따른 사전협의 전 자회사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 자회사에 통지하여야 한다. ② 자회사는 공사와의 도급계약 등에 따라 사업 계획 및 예산편성(안)을 수립·제출하여야 한다. ③ 자회사는 사업계획 및 예산편성안을 해당 회계연도 개시 1월 전까지 공사에 제출하여 사전에 협의하여야 한다. ④ 공사는 제2항의 사업계획 및 예산편성안을 해당 회계연도 개시 전까지 자회사에 문서로 통지하여야 한다.	
제10조 (경영실적 평가)	① 관리부서의 장은 평가대상연도의 다음 연도 5월 말까지 출자회사의 결산을 반영한 경영 실적을 평가…다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용 하고 평가를 생략할 수 있다. 3. (2021.12.23. 본호삭제)	① 공사는 자회사의 매 결산 후 5월 말까지 경영실적을 평가…다만 다음 각 호의 경우 에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용 하고 평가를 생략할 수 있다. 3. 공사 임직원이 파견 또는 겸직으로 대표 아사를 맡고 있는 경우 (삭제필요)	

출자회사관리세칙(관련조항 파란색)		관리약정 개선(안, 보라색)	
제 11조 (경영이행 약정 체결)	① 사업부서의 장은 출자회사의 설립목적 달성 및 효율적 경영관리를 위하여 매년 4월 말 까지 출자회사와 해당연도 경영이행약정을 체결한다.	① 공사는 자회사의 설립목적 달성 및 효율적 경영관리를 위하여 제7조의 경영실적 평가 종료 후 매년 4월 말까지 자회사와 해당연도 경영이행약정을 체결한다.	
제 12조 (감사)	④ 공사 사장은 감사결과에 따라 시정 요구 등 그에 상응한 조치를 할 수 있다.	④ 공사 사장은 감사결과에 따라 시정 요구 등 그에 상응한 조치를 할 수 있다. 이 경우 자회사는 공사 감사규정에서 정하는 기한 내에 필요한 조치를 취하고 그 결과를 공사에 서면으로 보고하여야 한다. ※ 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 필요한 조항으로 판단됨 (□□□□은 있음)	
제 14조 (자율진단)	① 사업부서의 장은 출자회사에 대한 자율 진단을 매년 실시하고, 그 진단 결과, 조치 계획 및 이행계획을 관리부서의 장에게 제출하여야 한다.	공사는 자회사에 대한 자율진단을 매년 실시하고, 그 결과에 따라 자회사에 개선을 권고할 수 있다. ※ “그 결과에 따라 자회사에 개선을 권고”하는 부분은 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 세칙 제15조를 준용하여 필요한 조항으로 판단됨	
제 17조 (임직원의 출자회사 취업심사)	① 공사의 임직원 또는 퇴직임직원이 출자회사에 취업하고자 할 경우 사업부서의 장은 그 출자회사에게 해당 사실을 공사의 「업무분장세칙」에 따른 인사 관련 업무를 담당하는 부서의 장(이하 “인사담당부서의 장”이라 한다)에게 사전 신고하도록 하여야 한다.	자회사는 공사의 임직원 또는 퇴직임직원이 자회사에 취업하고자 할 경우 해당 사실을 공사의 「업무분장세칙」에 따른 인사 관련 업무를 담당하는 부서의 장에게 사전 신고하여야 한다.	
	(해당사항없음)	제00조(약정의 적용 및 해석) 자회사는 이 약정을 성실하게 준수할 것을 확약하며, 이 약정에서 정하지 않거나 약정에 관하여 해석상의 이견이 있는 경우 관련 공사 규정에 따른다. 관련 공사 규정이 없는 경우 공사와 자회사가 상호 협의하여 정한다. ※ 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 필요한 조항으로 판단됨 (□□□□ 및 BBB는 있음)	

□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (주) 관리약정서 수정 필요조항

	출자회사관리세칙(관련조항 파란색)	관리약정 개선(안, 보라색)
제 7조 (사업 계획과 예산)	① 사업부서의 장은 제5조에 따른 사전협의 전 출자회사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 출자회사에 통지하여야 한다.	① 공사는 사전협의 전 운용사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 운용사에 통지하여야 한다.
제 10조 (경영실적 평가)	① 관리부서의 장은 평가대상연도의 다음 연도 5월 말까지 출자회사의 결산을 반영한 경영실적을 평가…다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용하고 평가를 생략할 수 있다. 4. 그 밖에 출자회사의 경영여건 등에 따라 경영실적 평가가 적절하지 않은 출자회사 ⑤ 사업부서의 장은 제1항의 평가결과를 해당 출자회사에 통보하고, 필요하다고 인정하는 사항을 출자회사의 경영에 반영하도록 조치한다.	③ 공사는 운용사의 매 회계연도의 결산 후 다음 연도 5월 말까지 경영실적을 평가하여 운용사에 통보한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용하고 평가를 생략할 수 있다. 1. 그 밖에 운용사의 경영여건 등에 따라 경영실적 평가가 적절하지 않은 경우 ④ 공사는 제3항의 평가결과를 운용사에 통보하고, 필요하다고 인정하는 사항을 운용사의 경영에 반영하도록 조치한다.
제 11조 (경영이행 약정 체결)	① 사업부서의 장은 출자회사의 설립목적 달성 및 효율적 경영관리를 위하여 매년 4월 말까지 출자회사와 해당연도 경영이행약정을 체결한다. ② 사업부서의 장은 출자회사의 대표이사가 새로 취임한 경우 취임한 날로부터 3개월 이내에 출자회사와 제1항에 따른 경영이행약정을 체결하여야 한다. 다만 이미 체결된 경영이행약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	① 공사의 사장과 운용사의 대표이사는 매년 4월말까지 해당 연도 경영목표 등에 대한 경영이행약정을 체결한다. ② 공사는 운용사의 대표이사가 새로 취임한 경우 취임한 날로부터 3개월 이내에 운용사와 제1항에 따른 경영이행약정을 체결하여야 한다. 다만 이미 체결된 경영이행약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 14조 (자율진단)	① 사업부서의 장은 출자회사에 대한 자율진단을 매년 실시하고, 그 진단 결과, 조치계획 및 이행계획을 관리부서의 장에게 제출하여야 한다.	공사는 운용사에 대한 자율진단을 매년 실시하고, 그 결과에 따라 운용사에 개선을 권고할 수 있다. ※ “그 결과에 따라 운용사에 개선을 권고”하는 부분은 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 세칙 제15조를 준용하여 필요한 조항으로 판단됨
제 15조 (기업진단 자문)	① 사업부서의 장은 제14조에 따른 자율진단과 별도로 출자회사의 부실대응 등 필요한 경우에는 출자회사에 대한 기업진단 또는 자문을 실시하고 그 결과에 따라 출자회사에 개선을 권고할 수 있다. ② 제1항에 따른 기업진단 또는 자문을 위하여 필요한 경우 외부전문기관(전문가)에 의뢰할 수 있다.	① 공사는 제00조에 따른 자율진단과 별도로 운용사의 부실대응 등 필요한 경우에는 운용사에 대한 기업진단 또는 자문을 실시하고 그 결과에 따라 운용사에 개선을 권고할 수 있다. ② 제1항에 따른 기업진단 또는 자문을 위하여 필요한 경우 외부전문기관(전문가)에 의뢰할 수 있다.

□ (주)○○○○○○○ 관리약정서 수정 필요조항

출자회사관리세칙(관련조항 파란색)		관리약정 개선(안, 보라색)	
제5조 (사전 협의사항)	1. 사업계획 및 예산편성 2. 주식 및 사채의 발행 3. 임원의 선임 또는 해임(공사에서 파견·겸직한 직원은 제외한다) 4. 관련 법령에 따른 인·허가기관의 인·허가 등 주요사항 5. 다른 사업에 대한 출자·출연 및 신규 사업 진출에 관한 사항 6. 제3자에 대한 지급보증 및 담보제공에 관한 사항 7. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	1. 사업계획 및 예산편성 2. 주식 또는 사채의 발행 3. 임원의 선임 또는 해임(공사에서 파견·겸직한 직원은 제외한다) 4. 주주총회의 안건에 관한 사항 5. 관련 법령에 따른 인·허가기관의 인·허가 등 주요사항 6. 다른 사업에 대한 출자·출연 및 신규 사업 진출에 관한 사항 7. 제3자에 대한 지급보증 및 담보제공에 관한 사항 8. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	
제6조 (보고사항)	1. 사업계획 추진실적 등 영업실적 2. 재무상태표, 손익계산서 및 예산집행실적 3. 중요한 소송 또는 중재에 관한 사항 4. 업무수행과 관련한 수사의 개시통보 및 중요사고의 발생 5. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	1. 사업계획 추진실적 등 영업실적 2. 재무상태표 및 손익계산서, 비목별 예산집행실적 3. 중요한 소송 또는 중재에 관한 사항 4. 업무수행과 관련한 수사의 개시통보 및 중요사고의 발생 5. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항	
제7조 (사업 계획과 예산)	① 사업부서의 장은 제5조에 따른 사전협의의 전 출자회사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 출자회사에 통지하여야 한다. ② 출자회사는 제1항의 지침에 따라 작성한 사업계획 및 예산편성안을 해당 회계연도 개시 1개월 전까지 사업부서의 장에게 문서로 제출하여 사전에 협의하여야 한다. ③ 사업부서의 장은 제2항의 사업계획 및 예산편성안을 사장의 승인을 받아 해당 회계연도 개시 전까지 출자회사에 문서로 통지하여야 한다. ④ 사업계획과 예산을 변경·조정하는 경우에도 제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.	① 공사는 제2조에 따른 사전협의의 전 자회사의 사업계획과 예산편성에 관한 지침을 출자회사에 통지하여야 한다. ② 자회사는 공사와 관리건물 입주자 간의 협의결과·입주자의 예산현황 등에 따라 사업계획 및 예산편성(안)을 수립·제출하여야 한다. ③ 제1항의 사업계획 및 예산편성(안)은 해당 회계연도 개시 1개월 전까지 공사에 제출한다. ④ 공사는 제3항의 사업계획 및 예산편성안을 해당 회계연도 개시 전까지 자회사에 문서로 통지하여야 한다. ⑤ 사업계획과 예산을 변경·조정하는 경우에도 제3항 및 제4항의 규정을 준용한다.	
제9조 (경영실적 보고)	① 사업부서의 장은 출자회사에게 매년 3월말까지 전년도 경영실적 보고서를 작성하여 공사에 제출하도록 하여야 한다.	① 자회사는 매년 해당 연도 경영실적보고서를 작성하여 다음연도 3월말까지 공사에 제출하여야 한다.	
제10조 (경영실적 평가)	① 관리부서의 장은 평가대상연도의 다음 연도 5월 말까지 출자회사의 결산을 반영한 경영실적을 평가하여 그 결과를 사장에게 보고한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용하고 평가를 생략할 수 있다. 4. 그 밖에 출자회사의 경영여건 등에 따라 경영실적 평가가 적절하지 않은 출자회사 ⑤ 사업부서의 장은 제1항의 평가결과를 해당 출자회사에 통보하고, 필요하다고 인정하는 사항을 출자회사의 경영에 반영하도록 조치한다.	③ 공사는 다음 연도 5월 말까지 경영실적을 평가하여 자회사에 통보한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 평가등급 중 가운데 등급을 적용하고 평가를 생략할 수 있다. 1. 그 밖에 자회사의 경영여건 등에 따라 경영실적 평가가 적절하지 않은 경우 ④ 공사는 제3항의 평가결과를 해당 자회사에 통보하고, 필요하다고 인정하는 사항을 자회사의 경영에 반영하도록 조치한다.	

출자회사관리세칙(관련조항 파란색)		관리약정 개선(안, 보라색)	
제11조 (경영이행 약정 체결)	① 사업부서의 장은 출자회사의 설립목적 달성 및 효율적 경영관리를 위하여 매년 4월 말까지 출자회사와 해당연도 경영이행약정을 체결한다. ② 사업부서의 장은 출자회사의 대표이사가 새로 취임한 경우 취임한 날로부터 3개월 이내에 출자회사와 제1항에 따른 경영이행약정을 체결하여야 한다. 다만 이미 체결된 경영이행약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	① 자회사 대표이사는 임기 중 달성하여야 할 성과목표 등에 관한 경영이행약정을 매년 4월 말까지 공사 사장과 체결하여야 한다. ③ 경영이행약정은 자회사 대표이사가 새로 취임한 경우의 취임한 날로부터 3개월 이내에 체결하며, 추가사항이 있을 경우 사유 발생일로부터 3개월 이내에 수정하여 체결한다. 다만 이미 체결된 경영이행약정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	
제11조의2 (경영이행 약정의 변경)	제11조에 따른 경영이행약정 체결 이후 관계 법령의 개정이나 그 밖의 피할 수 없는 사유가 발생할 경우 사업부서의 장은 출자회사와 해당연도 경영이행약정을 변경할 수 있다.	제5조에 따른 경영이행약정 체결 이후 관계 법령의 개정이나 그 밖의 피할 수 없는 사유가 발생할 경우 공사는 자회사와 해당연도 경영이행약정을 변경할 수 있다.	
제12조 (감사)	④ 공사 사장은 감사결과에 따라 시정 요구 등 그에 상응한 조치를 할 수 있다.	④ 자회사는 제3항에 따른 시정 요구 등을 받은 경우 공사 감사규정에서 정하는 기한 내에 이에 필요한 조치를 취하고 그 결과를 공사에 서면으로 보고하여야 한다. ※ 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 필요한 조항으로 판단됨 (□□□□은 있음)	
제14조 (자율진단)	① 사업부서의 장은 출자회사에 대한 자율진단을 매년 실시하고, 그 진단 결과, 조치계획 및 이행계획을 관리부서의 장에게 제출하여야 한다.	공사는 자회사에 대한 자율진단을 매년 실시하고, 그 결과에 따라 자회사에 개선을 권고할 수 있다. ※ “그 결과에 따라 자회사에 개선을 권고” 하는 부분은 「출자회사관리세칙」에는 없는 내용이지만 세칙 제15조를 준용하여 필요한 조항으로 판단됨	
제15조 (기업진단 자문)	① 사업부서의 장은 제14조에 따른 자율진단과 별도로 출자회사의 부실대응 등 필요한 경우에는 출자회사에 대한 기업진단 또는 자문을 실시하고 그 결과에 따라 출자회사에 개선을 권고할 수 있다. ② 제1항에 따른 기업진단 또는 자문을 위하여 필요한 경우 외부전문기관(전문가)에 의뢰할 수 있다.	① 공사는 제14조에 따른 자율진단과 별도로 자회사의 부실대응 등 필요한 경우에는 자회사에 대한 기업진단 또는 자문을 실시하고 그 결과에 따라 자회사에 개선을 권고할 수 있다. ② 제1항에 따른 기업진단 또는 자문을 위하여 필요한 경우 외부전문기관(전문가)에 의뢰할 수 있다.	
제17조 (임직원의 출자회사 취업심사)	① 공사의 임직원 또는 퇴직임직원이 출자회사에 취업하고자 할 경우 사업부서의 장은 그 출자회사에게 해당 사실을 공사의 「업무분장세칙」에 따른 인사 관련 업무를 담당하는 부서의 장(이하 “인사담당부서의 장”이라 한다)에게 사전 신고하도록 하여야 한다.	자회사는 공사의 임직원 또는 퇴직임직원이 자회사에 취업하고자 할 경우 해당 사실을 공사의 「업무분장세칙」에 따른 인사 관련 업무를 담당하는 부서의 장에게 사전 신고하여야 한다.	